

 **VZOR — Kenji Academy.** Vyplň všechna pole **[v hranatých závorkách]** svými údaji a údaji klienta.
Doporučujeme před použitím nechat zkontrolovat právníkem.

SMLOUVA O AUTORSKÉM DÍLE

Smluvní strany, podle svého prohlášení plně svéprávné k právnímu jednání, a to: **[TVOJE JMÉNO A PŘÍJMENÍ]** IČ: **[TVÉ IČ]** sídlem **[TVÉ SÍDLO]** e-mail: **[TVŮJ E-MAIL]** tel. **[TVŮJ TELEFON]** číslo účtu: **[TVÉ ČÍSLO ÚČTU]** (dále jen „fotograf“) a **[JMÉNO KLIENTA] [PŘÍJMENÍ KLIENTA]**, Adresa: **[ADRESA KLIENTA]**, Datum narození: **[DATUM NAROZENÍ KLIENTA]** E-mail: **[E-MAIL KLIENTA]**, Tel.: **[TELEFON KLIENTA]** (dále jen „objednatel“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „autorský zákon“) tuto smlouvu o autorském díle (dále jen „smlouva“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH SLUŽEB

co fotograf pro objednatele dělá

Fotograf se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele fotografické dílo, které je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo také „fotografování/focení“ či také „fotografie“, vždy dle významu). Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj fotografovi smlouvenou cenu díla dle přílohy č. 1.

II. REALIZACE DÍLA

co, jak a kdy fotograf pro objednatele udělá

Čas focení je počítán od doby příjezdu fotografa na sjednané místo, které objednatel sdělil. Čas focení je uveden v příloze č. 1.

Tato smlouva je tedy uzavřena pouze na dobu pro vyhotovení focení dle přílohy č. 1. Objednatel výslovně prohlašuje, že zúčastněné osoby (tj. osoby, které budou foceny) a vlastníci prostor, v nichž se focení realizuje, jsou s focením obeznámeni a nebudou v této činnosti bránit.

S focením udělili zúčastněné osoby objednateli souhlas, což objednatel je a/nebo bude schopen v případě potřeby prokázat. Fotograf ve spojení s prohlášením objednatele uvedeným v odst. 3 tohoto článku nenese odpovědnost za případné porušení práv fyzických či právnických osob ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. anebo zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se ochrany osobnosti, vyjma případů, kdy bude těmito osobami výslovně požádán o nepořizování nebo nezveřejňování jakékoliv formy zachycení jejich osob a fotograf tuto žádost neuposlechne.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

co a kdo musí a co se nesmí

Dílo je individuálním výtvorem fotografa a závisí pouze na úvaze fotografa, který focení zajišťuje, jakým způsobem bude provedeno, a to v souladu s pokyny a zadáním objednatele. Pokud si objednatel přeje změnit rozsah focení nebo způsob jeho provádění, než jak se smluvní strany dohodnou v této smlouvě, je povinen o tom fotografa informovat minimálně 30 dní před focením.

Rozšíření focení je možno sjednat i během průběhu focení. Tato změna bude potvrzena vzájemným odsouhlasením smluvních stran, a to včetně sjednání nové ceny.

Za tímto účelem je fotograf oprávněn požadovat písemné potvrzení objednatele, jehož vzor je přílohou č. 3 této smlouvy. Fotograf rozhoduje o postupu a způsobu focení, a to i když objednatel má na věc jiný názor.

Fotograf se zavazuje námitky objednatele zvážit, upozornit na jejich případnou nevhodnost a na základě společné dohody postup případně změnit. V případě, že objednatel na svých pokynech vůči fotografovi i přes upozornění fotografa na jejich nevhodnost trvá, je fotograf povinen se jimi řídit, neodpovídá pak ale objednateli za škodu nebo nedostatky a vady focení, které na základě nebo v souvislosti s těmito pokyny vznikly.

Objednatel je povinen při focení s fotografem plně spolupracovat a zajistit spolupráci i ostatních osob na dané akci, které budou při focení zachyceny. V opačném případě neodpovídá fotograf za kvalitu obsahu výsledného focení.

Fotograf se zavazuje nefotit osoby, které mu předem sdělí, že si nepřejí být foceny. Fotograf má právo ukončit okamžitě focení v případě, že chováním nebo jednáním kohokoliv ze zúčastněných na akci bude poškozen nebo zcizen jeho majetek nebo hrozí újma na zdraví fotografa.

V případě neočekávaných okolností ze strany fotografa, které není možné za vynaložení veškerého úsilí ze strany fotografa odstranit a které brání fotografovi vykonat focení, je fotograf povinen zajistit za sebe náhradu. Pokud tato náhrada bude objednatelem výslovně zamítnuta, je fotograf povinen vrátit objednateli zaplacenou zálohu a smlouva se od počátku bez dalšího ruší.

Za neočekávané okolnosti na straně fotografa se považuje zejména, nikoli výlučně, onemocnění, či jiné okolnosti, které fotograf sám nezpůsobil a nemohl ovlivnit (tzv. vyšší moc). Objednatel je povinen nad rámec sjednané ceny focení zajistit fotografovi plnohodnotné občerstvení (jídlo a nápoje) po celou dobu focení dle rozsahu uvedeném v příloze č. 1.

IV. ZÁRUKA KVALITY

co fotograf nemůže ovlivnit

Fotograf neodpovídá objednateli za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve focení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

co fotografovi za focení objednatel zaplatí

Objednatel se zavazuje před zahájením focení uhradit zálohu ve smluvené výši dle přílohy č. 1. Tuto zálohu uhradí objednatel fotografovi bankovním převodem na základě vystavené faktury nejpozději dva měsíce před dnem focení, pokud na vystavené faktuře není uvedeno jinak.

Fotograf není povinen započít s focením do té doby, než bude záloha objednatelem zaplacená. Fotograf je rovněž oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, pokud objednatel neuhradí zálohu ve smluvené výši ani do 7 dnů po uplynutí lhůty splatnosti zálohy.

Odstoupení od smlouvy bude zasláno objednateli na e-mail uvedený v této smlouvě, nebo příloze č. 1. Zbývajících část ceny uhradí objednatel bankovním převodem na účet fotografa do čtrnácti dnů po převzetí

fotografií.

Objednatel může zrušit objednávku nejpozději dva měsíce před dnem focení. V takovém případě mu bude vrácena záloha po odečtení doložených a nutně vynaložených nákladů spojených s případně již proběhnuvšími přípravami fotografa.

V případě zrušení focení v době kratší než dva měsíce před focením, se uhrazená záloha nevrací.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

co a do kdy udělá fotograf

Fotografie budou předány objednateli do 30ti pracovních dnů ode dne focení, pokud se strany nedomluví jinak. Objednatel je povinen převzetí fotografií potvrdit fotografovi e-mailem.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA

co si s fotografiemi můžete dovolit

Práva a povinnosti ohledně nakládání s fotografiemi se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy, zveřejněny na webu fotografa a platnými právními předpisy. Pokud objednatel nevysloví výslovný písemný nesouhlas, je fotograf oprávněn použít fotografie přiměřeným způsobem pro účely jeho vlastní prezentace, reklamy či na svých webových stránkách.

Fotograf tímto poskytuje objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití fotografií všemi způsoby předpokládanými autorským zákonem. Objednatel i fotograf nejsou oprávněni předat fotografie nebo některou jeho částí třetím osobám za účelem reklamy či propagace služeb třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Objednatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že autorem fotografií je pouze fotograf a že je povinen nakládat s fotografiemi pouze v rozsahu, jež objednateli dovoluje autorský zákon, příp. znění této smlouvy. Objednatel si je vědom, že není oprávněn fotografie výrazně upravovat či měnit v případě použití pro jiné než osobní účely.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

co bude s osobními

údaji objednatel Fotograf poučuje objednatel o povinnostech pro něj vyplývajících z nařízení EU o zpracování osobních údajů (1) a poskytuje povinné informace v souvislosti s jejich zpracováním. Zpracovatelem pro účely zpracování osobních údajů se rozumí: **[TVOJE JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**, IČ: **[TVÉ IČ]**, sídlem **[TVÉ SÍDLO]**.

Zpracovatel zpracovává následující údaje: a) Identifikační a kontaktní údaje na správce Vašich osobních údajů: Účel zpracování a zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely plnění povinností z této smlouvy, přičemž se jedná o zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů dle GDPR – splnění právní povinnosti, jež se na správce vztahuje, tj. zejména archivace Vašich osobních údajů. b) Kategorie zpracovávaných osobních údajů: Kategorie osobních údajů, které o Vaší osobě zpracovávám, jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, bydliště, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo podnikání. c) Kategorie příjemců Vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou dále dle povahy a účelu úkonů činěných při poskytování našich služeb poskytovány následujícím subjektům: daňovému poradci, mzdové účetní, správci sítě, programátorům, společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America, zájmovému sdružení SOLUS, sídlem Praha 4,

Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00. d) Doba uchování osobních údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let za účelem poskytování reklamních informací. e) Práva subjektu ochrany osobních údajů: Jako subjekt osobních údajů máte právo na to být informován, jaké Vaše osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány a k jakému účelu. Dále jako subjekt ochrany osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, omezení zpracování, na přenositelnost, právo vznést námitku, nebyt předmětem automatizovaného rozhodnutí a právo podat stížnost dozorovému orgánu . f) Automatizace rozhodování, profilování: V rámci mé práce nedochází k automatizaci rozhodnutí ohledně Vaší osoby. 2.

S odkazem na přílohu č. 1 této smlouvy, kdy mohou být zpracovávány v souvislosti s focením i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen objednatele, objednatel prohlašuje, že nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány a jaká mají práva, a to v rozsahu výše uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku. (1) Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

formality na závěr

Fotograf se s objednatelem dohodl na komunikaci formou e-mailu, popř. platformy WhatsApp či telefonicky, popř. osobně na focení. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou v příloze č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí, a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Objednatel tímto potvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před podpisem seznámil a tyto neobsahují žádné překvapivé či neočekávatelné povinnosti. Dodatky musí být uzavřeny písemně, nebo být alespoň odsouhlaseny e-mailovou formou.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana má jedno vyhotovení. Smluvní strany shodně uvádí, že smlouvu chápou, znají její obsah a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své podpisy, kterými také potvrzují svou svobodnou a vážnou vůli.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1

Popis realizace díla Popis díla: Svatební fotografie Fotograf: **[TVOJE JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**, **[TVÉ SÍDLO]**, IČO: **[TVÉ IČ]** Objednatel: **[JMÉNO KLIENTA]** **[PŘÍJMENÍ KLIENTA]** Datum realizace díla/svatby: **[DATUM SVATBY]** Popis realizace díla je dále tvořen cenovou nabídkou a dotazníkem vyplněným prostřednictvím rezervačního systému fotografa. Vyplněnou cenovou nabídku lze zobrazit zde: Zobrazit vyplněnou cenovou nabídku Vyplněný dotazník s popisem realizace díla lze zobrazit zde: Zobrazit vyplněný dotazník

Příloha č. 2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy, objednávky a potvrzení objednávek, jejichž smluvní stranou je fotograf **[TVOJE JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**, IČ: **[TVÉ IČ]**, sídlo: **[TVÉ**

SÍDLOJ (dále jen „fotograf“) a jsou jejich nedílnou součástí. Komunikace mezi objednatelem a fotografem probíhá probíhat formou elektronické komunikace, pokud není ve smlouvě či objednávce stanoveno jinak.

II. Uzavření smlouvy K uzavření smlouvy s fotografem může dojít na základě

ústní či písemné objednávky objednatele a jejich následným přijetím a potvrzením ze strany. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, jímž je zpravidla focení, a ceny díla.

Smlouva může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před VOP přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě a prokazatelně potvrzená fotografem. Určení předmětu díla musí být jednoznačné.

Neakceptováním platných podmínek nabídky fotografa, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou, popř. potvrzeny e-mailem.

IV. Práva a povinnosti stran

Fotograf se zavazuje objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce fotografa v den uzavření smlouvy. Pro případ, že fotograf přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby.

Případné požadavky objednatele na změnu smlouvy, pokud jsou fotografem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlouží sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně/e-mailem odsouhlaseny. Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže fotograf ovlivnit či odvrátit a brání fotografovi, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit.

Ani v jediném případě nenese fotograf odpovědnost za vzniklé škody. Fotograf je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku bez udání důvodu.

Objednatel je povinen co nejpřesněji poskytnout fotografovi všechny potřebné informace, nejlépe písemně (e-mailem) a příp. dle požadavků fotografa, aby mohl fotograf co možná nejpřesněji poskytnout objednateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci. Po podpisu smlouvy nebo potvrzení objednávky fotografem, je objednatel povinen zaslat na účet fotografa zálohu ve výši 50 % z celkové ceny objednaného díla, pokud není ve smlouvě nebo její příloze dohodnuto jinak.

V případě, že tato záloha nebude zaplacená, není fotograf povinen započít s prováděním díla. Za dílo dodané fotografem objednateli, je objednatel povinen uhradit smluvenou cenu, a to dle podmínek uvedených ve smlouvě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce fotografa a v den odsouhlasení objednávky.

V. Záruka kvality zakázky, reklamace

Fotograf dodá dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný

typ zakázky.

Dílo bude fotografem dodáno ve lhůtě uvedené ve smlouvě, jinak ve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce fotografa formou písemné (e-mailové) objednávky objednatele. Vlastnictví k dílu přechází z fotografa na objednatele uhrazením ceny v plné výši.

Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení díla přechází na objednatele dnem převzetí díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, objednatel není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny.

Fotograf neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů objednatele, jestliže fotograf na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů objednatele upozornil. Fotograf neodpovídá za vady či chyby díla, které vznikly nevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s dílem po předání díla objednateli.

Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou (e-mailovou) formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 7 dnů od předání díla fotografem objednateli. Tato prekluzivní lhůta se nepoužije, pokud je objednatelem spotřebitel.

Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného fotografem. Reklamaci nelze uznat v případě, že objednatel poskytl fotografovi nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady.

Záruka za jakost se neposkytuje. To neplatí v případě, kdy je objednatelem spotřebitel.

V takovém případě se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

VI. Autorská práva a licenční podmínky

Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti fotografa a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud smlouva neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. fotograf.

Objednatel ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. fotografa. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a/nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu, vlastní propagace či zisku.

Objednatel je povinen při zveřejnění díla jakýmkoli způsobem uvádět jméno autora - fotografa. Řeší-li smlouva autorská a licenční práva daného díla, jsou ujednání smlouvy nadřazeny VOP.

VII. Další ustanovení

Fotograf nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech. Fotograf je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky - zejména pornografií, dětskou pornografií, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Fotograf neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu objednatelům předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost objednatel.

Fotograf je oprávněn použít a modifikovat dodaná data a podklady objednatelem za účelem zhotovení díla, kontroly kvality díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smlouveného díla. Fotograf nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

VIII. Některá zvláštní ustanovení pro spotřebitele

Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy je objednatelem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku - tato ustanovení mají případně přednost i před odchýlnými ujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Objednatel spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o dílo za předpokladu, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem (tj. např. emailem, poštou apod.) nebo byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (tj. mimo sídlo fotografa nebo fotografický ateliér fotografa v Jihlavě, nebo jiný smluvními stranami předem dohodnutý ateliér). Pro účinnost tohoto odstoupení stačí, je-li odstoupení odesláno objednatelem spotřebitelem k rukám fotografa v poslední den této lhůty.

V případě řádného a včasného odstoupení je fotograf povinen vrátit objednateli spotřebiteli již zaplacené finanční prostředky (zálohu), což neplatí v případě, kdy objednatel spotřebitel udělil fotografovi výslovný pokyn k tomu, aby s plněním smlouvy započal před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je fotograf oprávněn s odkazem na § 1834 občanského zákoníku ponechat si odpovídající část zálohy odpovídající ceně plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Pro účely odstoupení může objednatel spotřebitel využít níže uvedený formulář a tento e-mailem nebo poštou zaslat fotografovi. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Vyplňte tento formulář a pošlete jej fotografovi pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát (jméno, adresa): Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o dílo(*)/o poskytnutí těchto služeb(*) Specifikace zboží/služeb: Datum objednání(*)/datum obdržení(*): Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: Adresa spotřebitele/spotřebitelů: Datum: Podpis spotřebitele/spotřebitelů: Objednatel spotřebitel bere na vědomí, že na jeho žádost je fotograf povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel spotřebitel vyžaduje.

Při komunikaci s objednatelem spotřebitelem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť/e-mail či jiný komunikační prostředek dle smlouvy/objednávky. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje fotograf prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy **[TVŮJ E-MAIL]** .

Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle fotograf na elektronickou adresu objednatele. Fotograf tímto informuje objednatele spotřebitele o tom, že v případě sporu s fotografem může objednatel spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu k České obchodní inspekci, přičemž tento návrh je bezplatný a toto řízení nezbavuje ani jednu ze smluvních stran práva domáhat se svých práv u soudu.

Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věci na zakázku (o pořízení a užívání fotografického díla) je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s fotografem.

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

IX. Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, platnou cenovou nabídkou fotografa, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá. Fotograf si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli (při splnění podmínek stanovených smlouvou nebo zákonných podmínkách), bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednatele.

Smluvní vztahy mezi objednatelem a fotografem se řídí občanským zákoníkem a autorským zákonem. Fotograf si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne její oznámení objednateli.

Možnost změny VOP neplatí v případě, kdy je objednatelem spotřebitel. V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Tyto VOP fotografa nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2024.

Příloha č. 3 ke smlouvě o autorském díle

ZMĚNA ROZSAHU DÍLA Popis díla: Svatební fotografie Fotograf: **[TVOJE JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**, **[TVÉ SÍDLO]**, IČO: **[TVÉ IČ]** Objednatel: **[JMÉNO KLIENTA]** **[PŘÍJMENÍ KLIENTA]** Datum realizace díla/svatby: **[DATUM SVATBY]** Nová doba smluvená pro realizace díla/svatby: Navýšení ceny za novou dobu realizace díla/svatby: Datum: Podpis fotografa: Podpis objednatele:

V **[MÍSTO]** dne **[DATUM]**

.....
Podpis fotografa Podpis objednatele